

1500607-74.2020.8.26.0571
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo
Comarca: Tatuí
Foro: Foro de Tatuí
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/05/2022
... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
2099249/2020 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 11063830 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS JANUARIO GUEDES DE ARAUJO
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do SISNAD
Data da Audiência:
25/05/2022
Réu Preso

Aos 25 de maio de 2022, às 15 horas e 45 minutos, nesta 2ª Vara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tatuí
Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal
Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
1500607-74.2020.8.26.0571
Classe - Assunto
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
2099249/2020 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 11063830 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATHEUS JANUARIO GUEDES DE ARAUJO
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do SISNAD
Data da Audiência:
25/05/2022
Réu Preso

Aos 25 de maio de 2022, às 15 horas e 45 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotor(a) de Justiça; o Réu MATHEUS JANUARIO GUEDES DE ARAUJO, acompanhado do Defensor, Dr. Paulo Nogueira Momberg Júnior (OAB 255.808); bem como as testemunhas arroladas

Renata Rosa Rodrigues (GCM) e Eduardo Leopoldo Ambold (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MATHEUS JANUARIO GUEDES DE ARAÚJO por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, em 22 de abril de 2020, por volta das 17h25, na rua Sargento João Batista Miranda, altura do nº 30 e na rua Osvaldo de Oliveira Porciúncula, Jardim Europa, nesta cidade e Comarca de Tatuí, MATHEUS JANUARIO GUEDES DE ARAÚJO, qualificado nestes autos, trazia consigo, guardava e ocultava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 24 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 25,5 gramas e 19 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 88 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que o denunciado praticava o tráfico na via pública. Para tanto, MATHEUS trazia algumas porções em mãos, de forma a facilitar a entrega aos interessados, e mantinha as demais guardadas nas proximidades - em uma área verde localizada na rua Osvaldo de Oliveira Porciúncula -, para a dificultar a apreensão. Guardas Civis Municipais receberam informação de que o denunciado estava praticando o comércio ilícito, sendo descritas suas características físicas e vestes. A informação também indicava que MATHEUS ocultava parte dos entorpecentes na rua Osvaldo de Oliveira Porciúncula, junto a uma caixa de esgoto, na área verde. Os agentes públicos se dirigiram à rua Osvaldo de Oliveira Porciúncula e avistaram o denunciado, o qual, ao notar aproximação da viatura, dispensou algo no chão e tentou empreender fuga, adentrando à rua Sargento João Batista Miranda. O denunciado foi abordado e, em revista pessoal, foram encontrados R\$90,00. O objeto dispensado foi localizado, tratando-se de 02 porções de cocaína. Os agentes públicos, então, se dirigiram à área verde, onde encontraram - perto da caixa de esgoto - 19 porções de "maconha" e 22 porções de cocaína embaladas de forma idêntica às anteriormente apreendidas. Auto de prisão em flagrante às fls. 5. Solto em audiência de custódia às fls. 34/7. Decretada prisão preventiva às fls. 86/7. Auto de exibição e apreensão às fls. 12/3. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 14/5. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 68/71. Informação sobre o local dos fatos às fls. 50/2. Notificação às fls. 122. Defesa preliminar apresentada às fls. 133/4, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 23/05/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 141/2). Citação às fls. 160. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo

Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 64, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Com efeito, autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas de que Matheus o realizava no local e hora apontados na inicial. Vejamos, a partir dos depoimentos dos agentes públicos, os quais se complementam sem contradições. Eduardo e Renata, guardas municipais que sequer conheciam o réu, patrulhavam naquela região, conhecido ponto de traficância, quando receberam de um cidadão (respeitado o anonimato na preservação da pessoa de bem, vulnerável diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) a notícia de que um morador novo do bairro, provindo do Paraná, então trajado de camiseta laranja, calça jeans e chinelo, traficava a partir de (custodiando as drogas) uma conhecida área verde, para onde se dirigiram se deparando com o acusado, cujas características de vestimentas coincidiam, sendo que, ao visualizá-los, Matheus dispensou algo, que logo se verificou tratar de 2 porções de cocaína. Feita a abordagem, com ele apreenderam R\$90,00 e estendidas as diligências para o ponto informado, encontraram outras 22 porções de cocaína, tudo embalado sob a forma de "pó de aricanduva" (designação dada por agentes de segurança do município para porções maiores que o corriqueiro, embaladas à vácuo e supostamente trazidas daquela região, na Capital) e 19 porções de maconha. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada pelo laudo de fls. 68/71 (22,39 gramas líquidos de cocaína e 69,35 gramas líquidos de maconha). Interrogado, tal qual em solo investigativo, fls. 08, Matheus negou a posse de qualquer porção de entorpecente, bem como a condição de usuário. Não convence a versão do acusado. Nada há nos autos a indicar que servidores da lei cujas reputações se presumem ilibadas tenham se mancomunado com vistas a prejudicar um inocente a quem sequer conheciam, desvirtuando a dinâmica da diligência, para a ele imputar a dispensação de porções de cocaína e, para além disso, associar as suas características (proveniência de outro Estado e trajas) com aquelas informadas pelo denunciante anônimo, o qual também teria detalhado o "modus operandi", assim possibilitando a localização do grosso do estoque na área verde. Fato é que os depoentes elucidaram com êxito o teor da denúncia anônima que ouviram logrando encontrar o traficante apontado pelas vestes e proveniência, em ponto de tráfico, sugestivamente trazendo consigo numerário (R\$90,00) e 2 porções de cocaína e tendo sob sua disposição, na área de mata, outras 22 unidades da mesma droga, além de 19 outras, de maconha, modus operandi típico da espécie de atividade, destinado a minimizar os riscos de um flagrante. Incidiu, portanto, o acusado em algumas das figuras típicas do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente sob os verbos trazer consigo e guardar cocaína e maconha para a venda, e para o que não se exige seja apanhado em ato de efetivo comércio. Aliás, a variedade e número de porções são suficientes para dissociar o Réu da condição de mero usuário, sequer alegada por ele. Dinheiro apreendido em diligência da espécie, naturalmente relacionado à traficância, deve ter a sua perda decretada Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois, a inadequação da personalidade vem demonstrada pela frustração das condições estabelecidas pelo Juízo da custódia, ensejadora da decretação da prisão preventiva (fls. 86/7) e pelo fato de que o cumprimento deste mandado se fez em concomitância com o flagrante do sentenciado em Estado diverso, portando arma (documentos às fls. 114 e 151), não sendo demais acrescer que a traficância era exercida com certa desenvoltura, mediante custódia de estoque de expressão monetária de cerca de um mil reais, a se levar em conta que dois gramas líquidos da maconha, na observação do que ordinariamente acontece no cotidiano da vara atinge tranquilamente algo em torno de R\$ 10,00 e o grama

líquido da cocaína gira em torno de R\$30,00. Por tais razões, elevo a pena em 1/6, estabelecendo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no

mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incidem as agravantes do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelos Governos Federal e Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e da reincidência, essa no crime de furto qualificado (certidão às fls. 149), razões pelas quais elevo em 1/3 a pena retro, atingindo 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como na reincidência em crime relativamente grave, a dedicação às atividades criminosas, de tráfico de drogas, desta feita desempenhada com certa desenvoltura, em Estado diverso daquele de origem, cuja estada era recente, e mediante manuseio de maconha e cocaína, em estoque avaliado próximo de um mil reais. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de reincidente em crime doloso que doravante recebe pena que supera sete anos de privação de liberdade, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Incabível qualquer espécie de alternatividade. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR MATHEUS JANUÁRIO GUEDES DE ARAÚJO, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva às fls. 86/7 restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por reincidente em crime patrimonial qualificado, o qual, apanhado em cenário de traficância desenvolto e embora liberado na custódia, além de descumprir as condições então estabelecidas, pasme, quando capturado, encontrava-se num flagrante de suposto cometimento do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na

forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o(a) Ré(u) manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. A propósito, fica o substabelecido incumbido, pelo grau de seu cargo, comunicar o substabelecimento a respeito do início do decurso do prazo. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 125). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA